

CONTRATO DE SUMINISTRO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA PERSONA MORAL DENOMINADA **AGROSERVICIOS SEMTER S. DE P.R. DE R.L DE C.V.**, POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA C. **CARMEN VERONICA RODRIGUEZ BRAVO**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "**LA EMPRESA**", Y POR OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA **HOJAS MAYA S.A DE C.V.**, POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA C. **OSCAR FERNANDO PADILLA RAMIREZ**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "**EL CLIENTE**", CONFORME AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:

I. DECLARA "LA EMPRESA" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE:

- ATS plm*
- a.** Ser una persona moral correctamente constituida conforme a la legislación mexicana, como consta en su Póliza número 1,789 con fecha del 18 de agosto del 2021, ante la fe del Mtro., Carlos Enrique Horner Villaseñor, Corredor Público número 17 del Estado de Jalisco. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que las facultades con las que comparece al presente acto no le han sido revocadas o modificadas de ninguna manera, tal y como lo hace constar en la Escritura Pública número 10,695, con fecha del 08 de febrero del 2023, ante la fe del Licenciado David Parra Grave, Notario Público número 21 del Municipio de Guadalajara, Jalisco.
 - b.** Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, con el número ASE210818JL6 y para acreditarlo exhibe su cédula de inscripción.
 - c.** Que su domicilio se encuentra ubicado en Avenida Álvarez del Castillo número 1471, interior 3-B, en la colonia Country Club en Guadalajara, Jalisco, con el código postal número 44610.
 - d.** Que cuenta con los conocimientos profesionales, técnicos y la experiencia necesaria para realizar las labores contenidas en este contrato.

II. DECLARA "EL CLIENTE", A TRAVES DE SU REPRESENTANTE:

- atsp*
- a. Ser una persona moral correctamente constituida bajo la legislación mexicana, tal y como lo hace constar con la Escritura Pública número 66,233, con fecha del 21 de septiembre del 2009, pasada ante la fe del Licenciado Sergio Alejandro López Rivera, Notario Público titular número 64 de Guadalajara, Jalisco y que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave HMA090923AH4.
 - b. Que su domicilio se encuentra en la calle Trigo número 1240 de la Colonia Mercado de Abastos, C.P 44530, en Guadalajara, Jalisco.
 - c. Para la consecución de sus fines, además de sus programas y presupuestos aprobados, realiza otra serie de actividades concretas, mediante celebración de acuerdos, convenios o contratos con los sectores público, privado y social.
 - d. Que requieren para la realización del presente contrato de los servicios que ofrece **"LA EMPRESA"** para llevar a cabo las acciones materia de este contrato, consistentes en lo descrito en la cláusula primera del presente contrato.

CLÁUSULAS:

PRIMERA. – OBJETO. – "EL CLIENTE" requiere de **"LA EMPRESA"** el suministro de **"FLOR DE JAMAICA"**, cuya descripción, características y especificaciones técnicas fueron pactadas por **"LAS PARTES"**.

SEGUNDA. – CONTRAPRESTACIÓN. – "EL CLIENTE" deberá pagar a **"LA EMPRESA"** el importe de cada factura que le sea emitida con motivo de la compra.

"LAS PARTES" acuerdan que **"LA EMPRESA"** entregará los bienes solicitados siempre y cuando **"EL CLIENTE"** deberá pagar el importe de cada factura que le sea emitida con motivo de la compra.

"LAS PARTES" acuerdan que **"LA EMPRESA"** entregará los bienes solicitados siempre y cuando **"EL CLIENTE"**, liquide la factura que los ampare, salvo pacto contrario.

TERCERA. – VIGENCIA. – "LA EMPRESA" garantiza el **SUMINISTRO** de los bienes descritos en la Cláusula Primera por 1 (UNO) año, esta empezara a contar a partir del día de su suscripción. La vigencia de esta no podrá ser extendida de manera automática, por el vencimiento de este, a menos que **"LAS PARTES"** lo manifiesten en un anexo o convenio.

CUARTA. – SOLICITUDES Y ENTREGA DE PRODUCTOS. – Para las solicitudes de productos no se exigirá mayor formalidad, sin perjuicio de que puedan contar por escrito firmado **"LAS PARTES"**.

"LAS PARTES" levantarán una constancia de la entrega de los productos relacionados con la factura que ampare cada pedido existente. La falta de constancia no exime a **"LAS PARTES"** de sus obligaciones correspondientes.

"LAS PARTES" tienen un plazo no mayor a 24 horas a partir de la entrega de los productos para llevar a cabo cualquier tipo de reclamación.

En caso de que existiera cualquier tipo de controversia, la falta de reclamación por parte de **"EL CLIENTE"** o **"LA EMPRESA"** en los términos del presente contrato dejará sin efecto alguno la inexistencia o inconsistencia en las constancias de entregas de productos.

QUINTA. – OTRAS OBLIGACIONES DE "LAS PARTES". – Durante toda la vigencia del presente contrato, incluyendo cualquier extensión o prórroga, **"LAS PARTES"** se comprometen:

1. **"EL CLIENTE"** deberá informar en un lapso no mayor a 24 horas de cualquier irregularidad o desperfecto que presenten los productos que le sean entregados. Pasado dicho plazo, **"LA EMPRESA"** no se hará responsable de cualquier daño o deterioro atribuible a su entrega.

2. **"LA EMPRESA"** otorga un plazo de 3 (TRES) meses como garantía de la entrega de los bienes, relacionado **UNICAMENTE** con averías en su elaboración.
3. **"LA EMPRESA"** cuenta con un periodo de 72 (SETENTA Y DOS) horas para llevar a cabo el reemplazo de los bienes con desperfectos.
4. **"EL CLIENTE"** indulta de cualquier responsabilidad a **"LA EMPRESA"** sobre el manejo de los productos que no sigan las instrucciones concernientes.

SEXTA. – RESCISIÓN. – **"LAS PARTES"** podrán rescindir el presente contrato en cualquier momento y por cualquier causa, siempre y cuando se encuentren al corriente de las responsabilidades asumidas con base en el mismo. Dicha rescisión deberá de figurar por escrito y firmado por la parte solicitante y exponiendo las razones justificadas de su petición.

SÉPTIMA. – CONFIDENCIALIDAD. – **"EL CLIENTE"** no podrá divulgar por medio de publicaciones, informes, conferencias o cualquier otra forma los datos y resultados obtenidos de el **SUMINISTRO** de los productos, así como toda la información y documentación recibida por **"LA EMPRESA"** en relación con la misma, y esta no deberá ser revelada a terceros, sin el consentimiento previo y por escrito de **"LA EMPRESA"**.

Lo anterior mencionado no aplicará en aquella información o documentación que por su naturaleza se encuentre o hubiere estado en el dominio público por algún motivo que no se constituya en un acto u omisión de **"EL CLIENTE"**, ni sus accionistas, consejeros, administradores, representantes, trabajadores, empleados o terceros que contrate.

Estas obligaciones permanecerán vigentes durante el año siguiente a la terminación o rescisión por cualquier causa del presente contrato.

OCTAVA. – RELACION ENTRE "LAS PARTES". – Este contrato no pretende crear, establecer, reconocer y nada de lo que en él previsto debe interpretarse en el sentido que crea, una relación de patrón y empleado o socios entre **"LAS PARTES"**.

"EL CLIENTE" será exclusivamente responsable respecto de cualquier obligación de tipo laboral de conformidad con lo dispuesto en las leyes laborales mexicanas aplicables en relación de cualquier empleado o trabajador que emplee o contrate para llevar a cabo sus obligaciones laborales con respecto al mismo.

NOVENA. – DOMICILIOS Y NOTIFICACIONES. – Todos los avisos y notificaciones entre **"LAS PARTES"** deberán realizarse por escrito y ser entregados personalmente o enviado por servicio de mensajería previo importe pagado, en sobre y debidamente domiciliado a las direcciones establecidas en las declaraciones del presente documento.

Cualquier cambio de domicilio deberá de ser notificado por escrito a la otra parte cuando menos 10 días hábiles de anticipación; en el entendido de que, a falta de dicha notificación, todas las comunicaciones presentadas en el domicilio se entenderán como validadas y surtirán todos los efectos.

DÉCIMA. – JURISDICCIÓN. – Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes en Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamente al fuero que, por razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa, pudiere corresponderles.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo firman en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a 01 de agosto del 2023.

"LA EMPRESA"

"EL CLIENTE"


CARMEN VERONICA RODRIGUEZ BRAVO
En representación de
AGROSERVICIOS SEMITER, S. DE P.R
DE R.L DE C.V.


OSCAR FERNANDO PADILLA RAMIREZ
En representación de
HOJAS MAYA S.A. DE C.V.

